TANGGAL KONSULTASI	NO. REFERENSI	STATUS
Jumat, 5 Juni 2026 pukul 13.33	KAI-MQ0JSN7U	SELESAI

Ringkasan Konsultasi

U

Kronologi Pengguna #1

fitur marketplace advokat di web ini apakah menyimpang dengan kode etik advokat yang menyatakan bahwa jasa advokat tidak boleh di komersilkan?

AI

Analisis Hukum AI #1

Jawaban Singkat

Tidak otomatis menyimpang, tetapi **bisa bermasalah secara etik** tergantung **cara fitur marketplace advokat itu dirancang dan dijalankan**.

Intinya, yang dilarang dalam kode etik bukan sekadar **advokat menerima klien**, melainkan praktik yang membuat jasa hukum menjadi **"diperdagangkan" secara tidak patut**, misalnya:

- advokat dipasarkan seperti barang/jasa biasa secara agresif,
- ada **komisi/fee referral** dari platform atas setiap klien,
- ada **ranking berbayar** yang menyesatkan,
- atau platform mengatur relasi profesional advokat-klien secara komersial berlebihan.

Jadi, **marketplace advokat bisa saja etis**, tetapi juga **bisa melanggar etika** kalau model bisnisnya mendorong komersialisasi jasa hukum secara tidak pantas.

Dasar Etika yang Relevan

1. Kode Etik Advokat Indonesia

Secara umum, kode etik advokat menekankan bahwa advokat harus menjaga **martabat profesi**, **kemandirian**, dan **kehormatan** profesi hukum.

Disclaimer: Dokumen ini dihasilkan oleh AI dan bukan merupakan nasihat hukum resmi. Konsultasikan dengan pengacara profesional untuk kepastian hukum.

Prinsip yang biasanya relevan adalah:

- advokat tidak boleh melakukan tindakan yang merendahkan martabat profesi;
- advokat harus menjaga independensi;
- promosi diri tidak boleh bersifat menyesatkan atau berlebihan;
- hubungan dengan klien harus tetap profesional, bukan murni relasi dagang yang “dipaketkan”.

> Saya tidak berani mengutip nomor pasal spesifik dari Kode Etik Advokat Indonesia tanpa melihat teks resminya yang digunakan organisasi profesi yang bersangkutan, karena versi dan redaksinya bisa berbeda dalam praktik organisasi. Untuk kepastian, rujuk langsung ke dokumen resmi PERADI/organisasi advokat yang berlaku.

2. UU Advokat

UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokatmenempatkan advokat sebagai profesi yang **bebas, mandiri, dan bertanggung jawab**.

Beberapa pasal yang relevan secara umum:

> **Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat**— *Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.*

> **Pasal 4 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat**— *Sumpah advokat memuat kewajiban untuk bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas profesinya.*

Ini penting karena kalau marketplace membuat advokat seolah-olah sekadar “vendor hukum” yang dibeli lewat algoritma, maka bisa muncul pertanyaan apakah independensi profesinya masih terjaga.

Kapan Marketplace Advokat Bisa Dianggap Bermasalah?

Fitur marketplace advokat cenderung **berisiko melanggar etika** jika ada hal-hal berikut:

1. **Ada komisi dari fee klien**
   - Platform mengambil persentase dari honor advokat.
   - Ini bisa dianggap mendorong jasa hukum menjadi objek komersial yang diperdagangkan.
2. **Ada sistem “pay to rank”**
   - Advokat yang bayar lebih mahal tampil lebih atas tanpa penjelasan yang adil dan transparan.
   - Ini berpotensi menyesatkan calon klien.
3. **Ada klaim pemasaran berlebihan**
   - Misalnya: “pasti menang”, “100% bebas kasus”, “spesialis terbaik” tanpa dasar yang jelas.
   - Ini berisiko melanggar etika promosi profesi.
4. **Platform ikut mengatur isi pendapat hukum**
   - Kalau platform mendorong advokat memberi jawaban seragam demi closing penjualan, independensi profesional bisa terganggu.
5. **Ada perjanjian eksklusif yang mengekang advokat**

- Misalnya advokat wajib hanya menerima klien dari platform.
- Ini bisa dipersoalkan kalau mengurangi kebebasan profesional advokat.

Kapan Marketplace Advokat Bisa Dianggap Aman Secara Etik?

Marketplace advokat cenderung **lebih aman** jika modelnya seperti ini:

1. **Hanya sebagai sarana informasi dan pertemuan**
   - Platform mempertemukan klien dan advokat, bukan menjual jasa hukum secara agresif.
2. **Transparan**
   - Menjelaskan biaya, status advokat, area praktik, pengalaman, dan batasan layanan secara jujur.
3. **Tidak menjanjikan hasil**
   - Tidak ada klaim yang menyesatkan soal kemenangan atau hasil perkara.
4. **Tidak mengambil komisi tersembunyi yang mempengaruhi independensi**
   - Jika ada biaya platform, harus jelas sifatnya sebagai biaya layanan teknologi, bukan “fee atas perkara” yang mengubah relasi profesi.
5. **Tetap menghormati kerahasiaan dan hubungan profesional**
   - Percakapan awal, dokumen, dan data calon klien harus dilindungi.

Analisis Hukumnya Secara Praktis

Kalau pertanyaannya: **“Apakah fitur marketplace advokat pasti melanggar kode etik?”**

Jawabannya:

- **Tidak pasti melanggar**
- **Tetapi ada risiko pelanggaran etik yang cukup tinggi** jika platform mengubah jasa advokat menjadi produk komersial yang dipasarkan secara berlebihan atau mengganggu independensi advokat.

Jadi, yang dinilai bukan hanya **ada marketplace atau tidak**, melainkan:

- bagaimana model bisnisnya,
- apakah ada komisi referral,
- bagaimana cara promosi advokat,
- apakah transparan,
- dan apakah martabat profesi tetap dijaga.

Proses Jika Ingin Menilai Legalitas/Etikanya

Kalau Anda ingin menilai secara lebih presisi, biasanya langkahnya:

Disclaimer: Dokumen ini dihasilkan oleh AI dan bukan merupakan nasihat hukum resmi. Konsultasikan dengan pengacara profesional untuk kepastian hukum.

1. **Baca Terms & Conditions platform**
   - Lihat apakah ada komisi, fee referral, atau pembayaran promosi.
2. **Cek mekanisme listing advokat**
   - Apakah ranking berdasarkan objektif atau berdasarkan pembayaran?
3. **Cek apakah ada klaim iklan yang berlebihan**
   - Misalnya janji menang, potensi menyesatkan, atau testimoni yang tidak wajar.
4. **Bandingkan dengan Kode Etik Advokat**
   - Terutama soal martabat profesi, independensi, dan larangan promosi yang menyesatkan.
5. **Jika ragu, konsultasikan ke organisasi advokat**
   - Karena penilaian etik sering bergantung pada praktik konkret, bukan sekadar nama fiturnya.

Kesimpulan

Marketplace advokat tidak otomatis melanggar kode etik, tetapi **bisa menyimpang** jika:

- jasa hukum diperlakukan seperti komoditas biasa,
- ada komisi/referral yang mengganggu independensi,
- promosi menyesatkan,
- atau platform merendahkan martabat profesi advokat.

Kalau marketplace itu hanya alat **pertemuan transparan** antara klien dan advokat, dengan tetap menjaga **independensi, kerahasiaan, dan martabat profesi**, risikonya jauh lebih kecil.

Langkah Selanjutnya

1. **Kirimkan detail fitur marketplace-nya**

   Misalnya:
   - apakah ada komisi,
   - apakah advokat bisa bayar untuk naik peringkat,
   - apakah ada sistem review,
   - apakah ada perjanjian eksklusif.
2. **Saya bisa bantu analisis satu per satu**

   Saya dapat bantu menilai apakah tiap fitur:
   - aman,
   - abu-abu,
   - atau berisiko melanggar etik.
3. **Jika Anda ingin, saya juga bisa buatkan**
   - **checklist kepatuhan etika marketplace advokat**, atau

- **draft analisis hukum singkat** untuk presentasi internal / audit legal.

Kalau mau, kirimkan **deskripsi fitur marketplace-nya**, nanti saya bedah secara lebih konkret.

Terima Kasih Telah Menggunakan KonsultanAI

Analisis ini bersifat informatif. Untuk tindakan hukum lebih lanjut,
silakan berkonsultasi dengan pengacara atau lembaga hukum terkait.

Disclaimer: Dokumen ini dihasilkan oleh AI dan bukan merupakan nasihat hukum resmi. Konsultasikan dengan pengacara profesional untuk kepastian hukum.